

1027688-30.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE ROUBO DE CELULAR FRAUDE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE
I- Sentença de procedência Apelo do banco réu II- Relação de consumo caracterizada
Inversão do ônus da prova Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular
Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo
do banco réu Banco que não provou que as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Processo n.º 1027688-30.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

1027688-30.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Neila de Moraes

Requerido:

Banco Bradesco S/A

Juiz(a) de Direito: João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

Fundamento e Decido.

Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois a resistência da parte ré à pretensão da parte autora demonstra a necessidade do provimento jurisdicional para solução da lide.

Rejeito a preliminar de incompetência, na medida em que não há necessidade de perícia para o julgamento desta causa, bastando as regras da experiência comum prevista no art. 5.º da Lei n.º 9.099/95.

O processo comporta imediato julgamento, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a autora que, após ter seu celular furtado no dia 06/09/2022 ao descer de um ônibus, foram realizadas operações financeiras (PIX, empréstimo e compras) por meio do aplicativo do banco réu que encontrava-se instalado no dispositivo, as quais desconhece, no valor total de R\$ 5.547,10. Alega que contestadas as operações junto ao réu, lhe foi negada a restituição do valor e a inexigibilidade das demais operações.

Em defesa, a parte ré alega não possuir responsabilidade pelo dano, em razão de fato externo, se tratando de "culpa" exclusiva do consumidor e de terceiro, porque as operações do aplicativo exigem o uso de senha pessoal.

Pois bem.

O caso vertente trata de típica relação de consumo, em que há nítida

hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, consumidora, aplicando-se, por consequência, o art. 6º, VIII, da Lei nº 8078/90, impondo-se, pois, a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, competia ao banco requerido comprovar que a autora foi responsável pela realização das operações impugnadas com a utilização de sua senha, PIN, e digital, ou, ainda, que tivesse fornecido, por livre e espontânea vontade, sua senha e acesso a conta a terceira pessoa.

De tal ônus, contudo, o requerido não se desincumbiu, pois não apresentou nenhuma documentação apta a demonstrar o alegado genericamente em contestação.

A parte autora afirma que não realizou tais transações, e não teria mesmo como produzir tal prova negativa.

O réu em sua defesa, apenas atribuiu o ocorrido à culpa exclusiva da autora bem como de terceiro, sob o argumento de que as transações questionadas foram feitas através da utilização de senha de uso pessoal e intransferível, e, portanto, inexistente a sua responsabilidade por eventual prejuízo/crime de que a parte autora tenha sido vítima.

Ressalta-se que, não obstante o crime - furto do celular da requerente - não tenha ocorrido nas dependências do réu (isto é, em uma de suas agências), o fato incontroverso é que a autora foi vítima de subtração e seu celular e as transações realizadas em sua conta ocorreram através dos canais disponibilizados pela Instituição ré, e o fundamento da demanda não é o crime ocorrido e sim a falha da segurança do serviço bancário prestado.

Logo, conclui-se que o requerido não se valeu de mecanismos efetivos para controlar e identificar os usuários de seus sistemas. Deveria o réu ter adotado todas as cautelas necessárias para viabilizar a segura utilização de seu sistema pelos clientes, de modo a evitar ações fraudulentas em prejuízo dos consumidores, aos quais não pode transferir o ônus dessa responsabilidade.

Note-se, ainda, que o sistema informatizado do réu não é inviolável. Ao contrário: é de conhecimento público, verdadeiro fato notório, a enorme quantidade de fraudes praticadas por hackers e por outras pessoas com conhecimento em tecnologia da informação, mediante, por exemplo, clonagem dos dados utilizados nas operações bancárias efetuadas com o uso de cartão magnético e senha. E isso acontece mesmo quando são utilizados sistemas auxiliares de segurança além da senha, como, por exemplo, as "letras de acesso".

É dizer, não há dúvida a respeito do direito do consumidor à segurança contra os riscos provocados por serviços financeiros contratados. Ao contrário do asseverado, há evidente defeito do serviço, porque não ofereceu a segurança que legitimamente poderia o consumidor esperar, tendo em vista que, nos tempos que correm, o sistema financeiro é completamente informatizado e deve adotar mecanismos que inibam fraudes relacionadas a transações bancárias de toda espécie, os quais se consubstanciam em fortuitos internos e atraem a responsabilidade civil objetiva da Casa Bancária ré em indenizar o consumidor (Súmula nº. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), consideradas tanto a extensão dos danos suportados quanto as excludentes de nexo causal previstas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 14 do Código Consumerista.

Ademais, não há nos autos nem sequer indício de prova de culpa da parte autora.

O banco não provou o que alegou, ou seja, não provou que a parte autora tenha agido de modo a facilitar eventual transação não autorizada e não há dispositivo legal autorizando que se faça tal presunção de responsabilidade civil da parte autora. É o que basta para se concluir que a culpa não foi exclusiva do consumidor.

Diante disso, comprovada a má prestação dos serviços pelo réu, os danos experimentados pela autora se consubstanciam em fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código Consumerista.

Portanto, forçoso reconhecer a nulidade das transações bancárias denominada PIX para conta de terceiro desconhecido, empréstimo pessoal e compras realizadas em 06/09/2022 e 07/09/2022 com a restituição dos valores e inexigibilidade das quantias referente à compras e empréstimo lançadas.

Nesse sentido,

"AÇÃO DECLARATÓRIA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente instruída, cabível

o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal da autora Ausência de cerceamento de defesa Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPD Preliminar afastada." "MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE ROUBO DE CELULAR FRAUDE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE I- Sentença de procedência Apelo do banco réu II- Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Autora vítima de roubo, no qual foi subtraído seu celular Indevida contratação de empréstimo e realização de transferências pelo aplicativo do banco réu Banco que não provou que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro Ausência de qualquer elemento que comprove que a autora tenha compartilhado sua senha de acesso com outrem Efetivação de diversas transações de valores elevados na mesma data, situação que destoa do perfil da autora, de modo que, independentemente da prévia comunicação do evento criminoso, tais circunstâncias deveriam ter sido constatadas pelo sistema de segurança do réu Autora que informou ao réu sobre o ocorrido na mesma data, poucas horas após o roubo Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPD Súmula nº 479 do STJ Declaração de inexigibilidade das transações III- Ação procedente Sentença mantida Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPD, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido." (TJSP; Apelação Cível 1063168-55.2020.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Quanto ao pedido de indenização pelos danos morais, não julgo presentes os requisitos ensejadores da referida indenização, pois salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Daí porque o insucesso da demanda em relação à indenização por danos morais. Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

A) declarar a nulidade da transação bancária denominada PIX, realizada em 06/09/2022 em favor de terceiro na quantia de R\$ 1.721,00 e para condenar o réu no pagamento do valor de R\$ 1.721,00 (mil setecentos e vinte e um reais) pelos danos materiais, com correção monetária a partir do evento danoso pela Tabela do TJSP, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

B) declarar a nulidade do empréstimo pessoal n.º 7053569 lançado na conta corrente do autor em 06/09/2022 na quantia de R\$ 225,76 (fls. 18), condenando a ré no estorno de toda quantia debitada efetivamente da conta da requerente a este título;

C) declarar a nulidade das compras realizadas no cartão bandeira GOLD nas quantias de R\$ 458,90, R\$ 448,96 e R\$ 498,96, bem como as realizadas no cartão PLATINUM nos valores de R\$ 496,80, R\$ 490,74, R\$ 485,49, R\$ 491,25 e R\$ 229,24 (fls.21) e condenar o réu a se abster de novas cobranças contra a parte autora ou de incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida acima mencionada, sob pena de multa desde já arbitrada no dobro do valor que vier a ser cobrado ou inscrito.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

Litigância de má-fé: diante da fundamentação acima, CONDENO a parte litigante de má-fé a:

- (a) pagar multa à parte contrária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 81, caput);
- (b) indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, fixado desde já o valor dessa indenização em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 81, caput e § 3.º);
- (c) pagar honorários advocatícios à parte contrária, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2.º) e
- (d) pagar as custas e despesas processuais (CPC, art. 81, caput).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA